

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4584/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด นครนายก
สืบตำรวจตรี นิเวช จัน นา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่พาตัวหญิงโสเภณีไปส่งสถานฝึกอาชีพ แต่กลับมอบตัวหญิงดังกล่าวแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของสำนักโสเภณีอีก เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีจึงไม่สมควรรอการลงโทษ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157, 191, 83

จำเลยทั้ง 4 ให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาจำเลยที่ 2 หลบหนี

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 191, 83 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกคนละ 1 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่พาตัวหญิง
โสเภณีไปส่งสถานฝึกอาชีพ อันเป็นการช่วยหญิงโสเภณีให้หลุดพ้นจากสำนักโสเภณี
จำเลยที่ 3 กลับมอบตัวหญิงดังกล่าวแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของสำนักโสเภณีอีกเป็นการ
กระทำที่ฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี จึงไม่สมควรรอการลงโทษให้จำเลยที่ 3"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ